IPE I · FICHA DE ACTIVIDAD · UNIDAD 7 CASO

Vicisitudes del contrato: prestaciones, despido y finiquito de tres trabajadores

En parejas, el alumnado resuelve tres casos de cambios en la relación laboral (incapacidad temporal, despido objetivo y fin de contrato temporal) determinando qué prestación de la Seguridad Social corresponde a cada uno, calculando la indemnización y comprobando un finiquito para distinguir lo que es legal de lo que no.

DURACIÓN
60 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN
parejas

UNIDAD 7
La Seguridad Social y las vicisitudes del contrato

MATERIALES
- Tres dossieres de caso (incluidos abajo, fotocopiables, uno por pareja)
- Calculadora o móvil
- Esquema de la acción protectora de la Seguridad Social y tabla de indemnizaciones proyectados
- Acceso al portal de la Seguridad Social y del SEPE para consultar requisitos de prestaciones

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA3.a, RA3.d, RA3.e, RA3.f · **Comp. específicas** RA3 · **Comp. clave** CC, STEM, CCL

Planteamiento

La relación laboral no es una línea recta. Se interrumpe, se suspende, se reduce y, antes o después, termina. La Unidad 7 ha explicado cómo te protege el sistema público en cada uno de esos cambios: qué cotizas, qué cobras cuando no puedes trabajar y qué te corresponde el día que el contrato se acaba. En esta actividad aplicas esa protección a tres trabajadores con problemas distintos.

Cada pareja recibe un caso. La tarea es la de un asesor laboral: identificar qué le ha pasado al trabajador (suspensión, extinción, tipo de despido), determinar **qué prestación de la Seguridad Social le corresponde y si reúne los requisitos**, **calcular la indemnización** cuando proceda y **comprobar el finiquito** para ver si la empresa ha pagado lo que debía.

> *El día que termina un contrato, mucha gente firma el finiquito sin leerlo por las prisas o por miedo. Saber qué te corresponde por ley es lo que separa firmar con criterio de firmar a ciegas.*

Objetivos didácticos

- Describir la estructura de la Seguridad Social y su acción protectora.
- Distinguir la suspensión del contrato de la extinción, y los tipos de despido.
- Determinar qué prestación corresponde en cada vicisitud y comprobar los requisitos de acceso.
- Calcular la indemnización por despido y por fin de contrato temporal.
- Leer críticamente un finiquito y distinguir lo legal de lo abusivo.

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor recuerda el esquema de la acción protectora (incapacidad temporal, desempleo, jubilación), la diferencia entre suspensión y extinción, los tipos de despido y la regla de

indemnización (20 días por año en el despido objetivo procedente, 33 días por año en el improcedente, 12 días por año en el fin de contrato temporal por circunstancias de la producción).

2. **Lectura del caso (10 min).** Cada pareja lee su dossier e identifica la vicisitud: ¿qué le ha ocurrido al trabajador? ¿Es suspensión o extinción? ¿Qué tipo?
3. **Prestación que corresponde (15 min).** Determinar la prestación de la Seguridad Social aplicable, comprobar si el trabajador reúne los **requisitos de cotización mínima** y estimar a grandes rasgos qué cobraría y durante cuánto tiempo.
4. **Cálculo de la indemnización (15 min).** Cuando proceda, calcular la indemnización con la fórmula correcta a partir de la antigüedad y el salario diario del trabajador del caso.
5. **Comprobación del finiquito (10 min).** Revisar el finiquito que ofrece la empresa: ¿incluye salario pendiente, parte proporcional de pagas extras y de vacaciones no disfrutadas? ¿Falta algo? ¿Incluye la indemnización si correspondía?
6. **Cierre (5 min).** Una pareja por caso expone su resolución en dos minutos. El profesor confirma o corrige.

Los tres casos (fotocopiables)

Caso A — Laura, baja por incapacidad temporal

Laura, 26 años, contrato indefinido a tiempo completo, lleva 14 meses cotizando. Sufre un accidente no laboral (fractura) y está de baja médica ocho semanas. La empresa le dice que "durante la baja no cobra nada porque no trabaja".

- **A resolver:** ¿es suspensión o extinción del contrato? ¿Tiene derecho a prestación por incapacidad temporal? ¿Se le exige un periodo mínimo de cotización (carencia)? ¿Lo cumpliría si fuera una enfermedad común (180 días en los últimos 5 años)? ¿Quién le paga durante la baja y cómo evoluciona el porcentaje sobre la base reguladora? ¿Conserva el puesto al volver?

Caso B — Yusuf, despido objetivo por causas económicas

Yusuf, 29 años, contrato indefinido, tres años y medio de antigüedad. La empresa atraviesa pérdidas acreditadas y le comunica un despido objetivo por causas económicas con preaviso de 15 días. Salario bruto: 1.500 €/mes en 14 pagas (salario diario ≈ 57,53 €: 21.000 € anuales / 365).

- **A resolver:** ¿qué tipo de extinción es? ¿Qué indemnización le corresponde (20 días por año, con tope)? Calcúlala. ¿Tiene derecho a la prestación por desempleo y cuántos meses, con 42 meses cotizados? ¿Qué debe incluir el finiquito?

Caso C — Marta, fin de contrato temporal

Marta, 23 años, contrato temporal por circunstancias de la producción de seis meses, no se le renueva al finalizar. Salario bruto: 1.250 €/mes en 14 pagas. Tiene cinco días de vacaciones no disfrutadas. La empresa le ofrece un finiquito que solo incluye los días trabajados del último mes.

- **A resolver:** ¿qué indemnización corresponde por fin de contrato temporal (12 días por año)? ¿Qué falta en el finiquito (parte proporcional de pagas extras, vacaciones no disfrutadas)? ¿Tiene derecho a prestación por desempleo con seis meses cotizados, o a otra prestación si no llega al mínimo?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación de la vicisitud	Distingue suspensión de extinción y el tipo concreto	20 %
Prestación y requisitos	Determina la prestación correcta y comprueba la cotización mínima	25 %
Cálculo de la indemnización	Aplica la fórmula correcta (20/33/12 días por año) con las cifras del caso	25 %

Comprobación del finiquito	Detecta qué falta (pagas extras, vacaciones, indemnización)	20 %
Exposición	Claridad y trabajo equilibrado de la pareja	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante simulación de despido improcedente.** Añadir un cuarto caso en el que el despido objetivo no está justificado y la empresa debe pagar 33 días por año o readmitir; comparar las dos cifras.
- **Variante calculadora oficial.** Comprobar la estimación de la prestación por desempleo con el simulador del SEPE.
- **Conexión con la Unidad 6.** Las cotizaciones que en la Unidad 6 se restaban del bruto son las que aquí dan derecho a las prestaciones: el círculo se cierra.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **Caso A · Laura.** Es una **suspensión** del contrato por incapacidad temporal, no una extinción: conserva su puesto y se reincorpora con el alta. Tiene derecho a la prestación de IT por contingencias comunes y, al ser un *accidente* (aunque no sea laboral), no se le exige cotización previa: los 180 días solo se piden en la enfermedad común, y con 14 meses cotizados también los cumpliría. Los días 1 a 3 no cobra nada, salvo que el convenio lo mejore; del 4 al 20 cobra el 60 % de la base reguladora (del 4 al 15, a cargo de la empresa) y desde el día 21, el 75 %. La empresa se lo abona en la nómina (pago delegado): «no cobra nada» es falso.
2. **Caso B · Yusuf.** Es una **extinción** por despido objetivo por causas económicas (art. 52.c ET). Salario diario = 1.500 × 14 / 365 ≈ 57,53 €. Indemnización = 20 días × 3,5 años = 70 días × 57,53 € = **4.027,10 €**; el tope de 12 mensualidades (21.000 €) no se alcanza. El preaviso de 15 días es el legal: si la empresa no lo respeta, debe pagarle esos días de salario.
3. **Caso B · desempleo y finiquito.** Con 42 meses cotizados (unos 1.260 días) le corresponden **420 días** de prestación contributiva (14 meses): el 70 % de la base reguladora los primeros 180 días y el 60 % después. Debe inscribirse como demandante de empleo y pedirla en los 15 días hábiles siguientes. El finiquito incluye el salario de los días trabajados del último mes, la parte proporcional de las pagas extra pendientes y las vacaciones no disfrutadas; la indemnización va aparte.
4. **Caso C · Marta.** Es una **extinción** por fin de contrato temporal. Salario diario = 1.250 × 14 / 365 ≈ 47,95 €. Indemnización = 12 días por año × 0,5 años = 6 días × 47,95 € = **287,70 €**. Al finiquito le faltan la parte proporcional de las pagas extra no cobradas (si no ha cobrado ninguna, 1.250 × 2 × 6 / 12 = 1.250 €), los 5 días de vacaciones (5 × 1.250 / 30 ≈ 208 €) y la indemnización.
5. **Caso C · desempleo.** Con 6 meses (unos 180 días) no llega a los 360 días de la prestación contributiva. Puede pedir el **subsidio por cotización insuficiente** si cumple el requisito de rentas; el SEPE le confirma la cuantía y la duración.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOFP